

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/606

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – חשיפת פרוטוקולים בעניין ניהול משבר הקורונה)

1. תיקון סעיף 35 בחוק-יסוד: הממשלה¹, בסעיף 35, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) הוראות סעיף קטן (א)(3) ו-(א)(4) לא יחולו על ישיבות ממשלה וועדות שרים בקשר לניהול משבר הקורונה."

דברי הסבר

קידום שקיפות בפעילות הממשלה היא בעלת ערך אינטרינזי ומהווה גם אמצעי מרכזי להשגת מטרות חברתיות שונות; בהן קיום מנהל תקין והגברת אמון הציבור בשלטון. נגישות למידע מקדמת את שלטון החוק וכיבוד זכויות אדם ומאפשרת פעילות בקרה איכותית על פעולות השלטון מצד הציבור. גם בהמלצות גופים בינלאומיים שונים כמו האו"ם וה-OECD ישנה התייחסות רבה לחשיבות של קידום עקרון השקיפות ומדינות רבות נוקטות צעדים משמעותיים להבטחת השקיפות של פעולות הממשלה במטרה להביא למימוש מיטבי של זכויותיהם הפוליטיות של האזרחים. ההצעה המובאת לעיל נתמכת גם בפסיקתו של בית המשפט העליון. בהקשר זה, בחר בית המשפט להוציא צו על תנאי ולהורות למדינה להצדיק את סיווג הישיבות בעניין כאמור כסודיות. לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע לבטל את הסמכות של הממשלה להחליט שדיוניה הם סודיים בכל הנוגע לדיונים בעניין ניהול משבר הקורונה. זאת, על מנת שהציבור יוכל להיחשף לשיקולים שמובילים להטלת מגבלות חמורות תוך פגיעה עמוקה בזכויות אדם בתקופות תחלואה קשה ולנהל שיח ציבורי מבוסס בנושא.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2841).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2841 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.